

권 고 사 항

1. 제 목 : 설계용역 등 기술용역 관리에 관한사항
2. 관계기관 : ●●보훈병원
3. 내 용 : ●●보훈병원에서는 '16.06.13.장례식장 증축공사 설계용역을 (주) 종합건축사사무소 동우건축 등과, '16.05.20. 보훈의학연구소 설계용역은 (주)●●엔지니어링건축사사무소 등과 계약 체결하여 완료하였습니다.

[표 1] 설계용역 계약체결 현황

구분		업체명	계약금액	완수금액	증감액	비고
장례식장	건축	@@건축	###,###,###	###,###,###	△###,###,###	지열작성비 등
	전기,통신	@@기술	##,###,###	##,###,###		
	소방	@엔지니어링	#,###,###	#,###,###		
	계		###,###,###	###,###,###	△24,395,400	
보훈의학 연구소	건축	@@엔지니어링	###,###,###	###,###,###	△#,###,###	장애물예비인증 등
	전기,통신	@@전기	##,###,###	##,###,###		
	소방	@@전기	##,###,###	##,###,###		
	계		###,###,###	###,###,###	△#,###,###	

가. 선금정산 불합리

기획재정부 계약예규 「정부입찰·계약 집행기준」 제34조, 제37조 등에는 계약상 대자가 요건을 갖추어 선금을 요구할 때에는 이를 지급하되 기성부분 또는 기납부분의 대가 지급 시마다 선금 정산액 이상을 정산 하도록 되어 있습니다.

[선금 정산액 = 선금액*(기성부분의 정산액/계약금액)]

그런데 장례식장 설계용역의 경우 '16.06.29. 각 계약업체에 선금을 지급하고 '16.12.29. 기성률을 75%로 산정하여 기성금액을 지급하면서 선금액 정산부분을 기성완료비율 만큼을 정산하지 않고 선금전액을 정산하여 정상 기성지급액 대비 44백 만 원 상당을 과소 지급하였습니다.

[표 2] 설계용역 선금정산 내역

구분	업체명	계약금액	선금지급 (6/29)	기성지급 (12/29)	기성율(75%)적용-정상지급			차액
					적용액	선금정산	기성지급액	
건축	@@건축	###,###,###	###,###,###	###,###,###	###,###,###	###,###,###	###,###,###	△ ###,###,###
전기,통신	@@기술	##,###,###	##,###,###	#,###,###	##,###,###	#,###,###	#,###,###	△ #,###,###
소방	@설계	#,###,###	#,###,###	#,###,###	#,###,###	#,###,###	#,###,###	△ #,###,###
계		###,###,###	###,###,###	###,###,###	###,###,###	###,###,###	###,###,###	△ ###,###,###

나. 기성금 지급에 관한 사항

●●보훈병원에서는 [표 3] 과 같이 장례식장 증축 설계용역은 1회, 보훈의학 연구소 설계용역은 2회에 걸쳐 계약업체에 기성금액을 지급하였습니다.

[표 3] 지성금액 지급내역

구분	업체명	계약금액	9/12	12/29	비고
장례식장	건축	@@건축	###,###,###	###,###,###	
	전기,통신	@@기술	##,###,###	#,###,###	
	소방	@엔지니어링	#,###,###	#,###,###	
	계		###,###,###	###,###,###	
보훈의학 연구소	건축	@@엔지니어링	###,###,###	###,###,###	
	전기,통신	@@전기	##,###,###	##,###,###	
	소방	@@전기	##,###,###	#,###,###	
	계		###,###,###	###,###,###	

용역계약에 있어 원칙적으로 기성부분에 대해 대가를 지급할 수는 있으나 이 경우는 성질상 분할이 가능하거나 완성된 부분에 대한 인수가 가능한 경우여야 합니다.

그러므로 기성금을 지급한 뒤 불의의 사고 발생으로 계약이 해지되어 계약업체를 재선정 할 경우 후속 계약업체에서 기성금이 지급된 부분을 인수하여 나머지 부분에 대한 용역만을 수행할 수 있는 경우에 기성금을 지급하는 것이 타당합니다.

그런데 설계용역의 경우 성질상 구분이 가능한 계획, 중간, 실시설계가 아닌 실시설계 도중에 기성금을 지급하는 것은 업무의 특성을 고려할 때 성질상 분할이 불가능할 뿐 아니라 완성분에 대한 부분 인수도 의미가 없어 계약 안정성을 해칠 우려가 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ●●●보훈병원장은

- 향후 선금을 지급받은 업체에 기성금액을 지급할 때에 선금액 정산은 기성완료비율 만큼을 정산하고 기성금이 지급될 수 있도록 조치하시고(통보)
- 설계용역과 같은 기술용역은 성질상 분할이 가능하거나 완성된 부분에 대한 인수가 가능한 경우에 한 하여 기성금을 지급할 수 있도록 관리하여 주시기 바랍니다.(권고)
 - * 기성금 지급이 불가능한 계약은 선금 지급으로 보완